“12·15”

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025年8月22日

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故相关人员情况.....1
（二）事故车辆相关情况.....2
（三）事故车辆登记所有人及车辆运营相关情况.....2
（四）涉事工程相关情况.....3
（五）事故相关企业安全管理情况.....4
二、事故发生经过及现场情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故现场基本情况.....6
（三）公安部门事故责任认定情况.....6
三、人员伤亡和直接经济损失.....7
（一）伤亡人员情况：受伤 1 人、死亡 1 人.....7
（二）直接经济损失.....7
四、事故应急处置.....7
五、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
六、相关单位履职情况.....8
（一）属地政府履职情况.....8
（二）行业主管部门履职情况.....9
（三）公安部门履职情况.....10
七、事故责任认定及处理建议.....11
（一）建议移送司法机关处理的人员（1 人）.....11
（二）事故责任单位的行政处罚建议.....12
（三）其他单位处理建议.....12
八、事故防范措施建议.....13

2024年12月15日15时55分许,陈某驾驶粤BMR880号牌重型半挂牵引车牵引粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车沿新新大道由北往南方向行驶,行驶至创优路出新新大道中北31米处,与黄某松驾驶并搭载卢某娣的广州V16087号电动自行车发生碰撞，造成卢某娣死亡、黄某松受伤、车辆损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、区公安分局、区交通运输局、区总工会、永宁街道办事处等单位，并邀请区检察院、深圳市南山区人民政府参加，成立增城永宁“12·15”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等,现已查清事故发生经过和事故原因,并认定了事故性质,提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议,形成本调查报告。

经调查认定，增城永宁“12·15”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

1.陈某，男，1991年06月05日出生，汉族，驾驶证档案

编号：430603695708，准驾驶车型：A2，初次领证日期：2012年11月27日，有效期至：长期。**粤BMR880号重型半挂牵引车驾驶员。**

2.黄某松，男，1951年06月05日出生，汉族，**广州V16087号电动自行车驾驶员，**在事故中受伤。

3.卢某娣，女，1950年11月08日出生，汉族，**广州V16087号电动自行车乘客，**在事故中死亡。

（二）事故车辆相关情况

1.粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车，机动车登记所有人：**深圳市海宏物流有限公司。**经专业机构鉴定，粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车的**行车制动性能不合格**；转向功能有效；**牵引车左右两侧制动灯、左右两侧后部雾灯及右侧倒车灯功能失效**，其余灯具齐全、功能有效。事发时粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车存在**超载**情况，行驶速度介于25km/h～26km之间。

2.广州市V16087号二轮电动自行车，登记车主：黄某松。经专业机构鉴定，广州市V16087号二轮电动自行车制动、转向及照明装置均功能有效。

（三）事故车辆登记所有人及车辆运营相关情况

深圳市海宏物流有限公司，粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车的机动车登记所有人，登记住

址：深圳市南山区南山街道月亮湾社区兴海大道22号月亮湾花园A栋303，企业类型：有限责任公司，成立日期：2020年12月02日。深圳市海宏物流有限公司主要从事道路运输行业，具备由深圳市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）。

深圳市海宏物流有限公司是粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车的机动车登记所有人，**车辆的实际控制人是陈某。**陈某与深圳市海宏物流有限公司签订了《车辆挂靠合同》，约定将粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车挂靠在深圳市海宏物流有限公司名下。陈某与深圳市海宏物流有限公司签订了《劳动合同》，但实际上公司并不安排陈某的日常工作，除支付挂靠费外，**车辆由陈某自主运营，自负盈亏。**

（四）涉事工程相关情况

1.涉事工程概况

2024年12月2日，增城区新新公路（花屿花城段）污水设施损坏，出现道路塌陷。接到线索，永宁街道办事处立即组织涉险路段的围蔽抢险。12月8日，永宁街道办事处通过《授权委托书》委托广东省水利水电第三工程局有限公司办理涉事路段的占用、挖掘公路路政许可申请[1]。12月9日，永宁街道办事处发

[1]《广州市人民政府办公厅关于印发广州市应急抢险救灾工程管理办法的通知》（穗府办〔2023〕8号）第九条依照本办法确定的应急抢险救灾工程，依法需要办理各项审批手续的，各审批部门应当简化办事流程，提高办理效率。 如不立即组织实施将发生严重危害社会公共利益或者人民生命财产安全的应急抢险救灾工程建设项目，可以在工程验收前或者灾情结束后6个月内完善相关手续，包含但不限于工程概（预）算等审批手续。 应急抢险救灾工程，符合招投标有关法律、法规规定的，可以不进行招标。

出《委托书》，委托广东省水利水电第三工程局有限公司承担新新公路（花屿花城段）污水设施损坏应急抢险工程。12 月 16 日，永宁街道办事处与广东省水利水电第三工程局有限公司签订《应急抢险工程施工合同》。12 月 18 日，广东省水利水电第三工程局有限公司与广州浩鑫建筑劳务有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》。

本次事故发生于 2025 年 12 月 15 日，事发时涉事工程暂未开工，**事发路段的交通疏解由广州浩鑫建筑劳务有限公司负责。**

2.广州浩鑫建筑劳务有限公司相关情况

广州浩鑫建筑劳务有限公司，负责事发路段的交通疏解工作，登记住所：广州市增城区新塘镇担杆坳路 57 号首层，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2020 年 7 月 1 日。广州浩鑫建筑劳务有限公司主要从事建筑施工行业，具备广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》及广州市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》。

（五）事故相关企业安全管理情况

1.深圳市海宏物流有限公司建立了《安全生产责任制》、《安全教育培训制度》、《安全生产隐患排查和治理制度》、《车辆技术档案》等安全生产管理制度。就本次事故而言，深圳市海宏物流有限公司未详细、准确记录安全生产教育培训的内容、参与人员以及考核结果等情况，未及时发现粤 BMR880 号重型半挂牵引车及粤 BJF36 挂号牌重型集装箱半挂车性能不符合技术要求

且超载上路的事故隐患。

2.广州浩鑫建筑劳务有限公司建立了《安全生产责任制及考核制度》、《安全事故隐患排查治理制度》等安全生产管理制度。就本次事故而言，广州浩鑫建筑劳务有限公司在交通疏解过程中未有效落实机非分离。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2024年12月14日，陈某通过私人渠道承接了从广州市花都区到深圳市南山区的运输任务。2024年12月15日凌晨3时，陈某独自驾驶从深圳市南山区蛇口码头出发，前往广州市花都区狮岭大道国泰高速路口装货。13时装车完毕，陈某驾车返回蛇口码头。

15时55分许，陈某驾驶性能不符合技术要求且超载的粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车，在新新大道中由北往南方向的机动车道内行驶；黄某松驾驶广州V16087号电动自行车，搭载着卢某娣，在新新大道中由北往南方向的非机动车道内行驶。双方行驶至创优路出新新大道中北31米处，因道路围蔽施工，车道减少，粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车向右侧行驶，致粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车右侧与广州V16087号电动自行车左侧发生碰撞，造成卢某娣当场死亡、黄某松受伤及车辆损坏的交通事故。

（二）事故现场基本情况

事故现场位于创优路出新新大道中北 31 米处。路中设置有中央绿化带及施工塑料水马围蔽;附近设置有全路段禁停、施工、限速 30km/h 的道路交通标志；一般沥青路面、完好干燥；事发于白天，能见度良好。

（三）公安部门事故责任认定情况

陈某驾驶制动不合格的机动车上道路超载行驶，及未按照操作规范安全驾驶，其过错行为是导致此事故发生的主要原因；广州浩鑫建筑劳务有限公司占用道路未经道路主管部门审批，其过错行为是导致此事故发生的次要原因。

陈某其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[2]、第二十二条第一款[3]以及第四十八条第一款[4]之规定；广州浩鑫建筑劳务有限公司违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第一款[5]之规定。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[6]之规定，陈某应承担此事故主要责任；广州浩鑫建筑劳务有限公司承担此事故次要责任；黄某松、卢某娣无责。

---

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第一款 因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。

[6]《道路交通事故处理程序规定》第六十条 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任;

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：受伤 1 人、死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	民族	死亡原因	损失工作日
卢某娣	74	女	广州增城	汉族	重型颅脑损伤	6000

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失为人民币约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，陈某先后拨通了120急救电话和110报警电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因

陈某，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路超载行驶，未按照操作规范安全驾驶。

（二）间接原因

深圳市海宏物流有限公司，未能有效落实企业安全生产主体责任，对旗下登记车辆驾驶员的安全生产培训教育不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现粤 BMR880 号重型半挂牵引车及粤 BJF36 挂号牌重型集装箱半挂车性能不符合技术要求且超载

上路的事故隐患。

（三）其他问题

广州浩鑫建筑劳务有限公司，在交通疏解过程中未有效落实机非分离，事故路段存在非机动车与机动车混行情况，在技术和管理层面存在漏洞。

六、相关单位履职情况

（一）属地政府履职情况

2024 年 1 月，永宁街交通综合治理服务工作站在永宁街派出所挂牌，专班组成员完成入驻并正式开展交通安全相关管理工作。通过组织协调综合执法队、交警七中队、派出所、各行政村等单位联合开展交通秩序整治专项行动，并强化对货运车辆、泥头车等“三超一危”车辆的安全监管。2024 年，共计查处各类交通违法行为 16526 宗，乱停放违法 4752 宗，泥头车超载 270 宗，酒醉驾驶机动车 196 宗。查处摩电 4 类违法，包括超员、闯红灯、不按车道行驶、摩电未佩戴头盔，共计 8689 宗；在电动自行车执法方面，查处非法改装 614 宗；重点针对电动自行车闯红灯、逆行、违法载人、不按车道行驶、无号牌等行为，特别是外卖电动自行车的重点违法行为进行查处，共计 9088 宗，有效减少和预防了道路交通事故的发生。

永宁街协调组织各村居安排村交通劝导员、物业安保人员在辖区交通劝导岗和小区门岗以及安排第三方安保人员在重点路口路段开展交通劝导工作，重点对农用车非法载人、骑乘摩电人

员不佩戴头盔、未悬挂牌照、超载、超员、闯红灯、逆行等交通违法违规行为开展现场劝导工作，从源头上消除道路交通安全隐患，引导群众文明出行。另外通过实地检查、视频抽查等方式对各村居、学校的交通劝导和头盔佩戴情况开展督导检查并进行通报。2024 年，共劝导未佩带安全头盔、超载、逆行、闯红灯等各类违反交规行为约 5 万宗，受教育群众超 10 万人次。

（二）行业主管部门履职情况

区交通运输局持续深入对辖区各类客货（危）运企业、重点货运源头单位等开展执法检查行动。指导督促企业严格落实安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并结合本单位实际情况完善人员和车辆管理的各项安全生产规章制度和操作规程，严格落实从业人员安全生产教育和培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识和道路交通安全相关知识。2023 年 12 月至 2024 年 12 月，客货（危）运监管部门累计共派出检查人员 1545 人次，检查运输企业 561 家次，发现并完成整改安全生产隐患 192 项。执法部门共执法检查运输企业 78 家次，立案 18 宗；执法检查货运源头单位 132 家次，到货运源头单位调查取证 79 家，立案查处货运源头单位违规经营 4 宗。

在非法营运乱象易发区域，通过驻点值守及流动巡查的执法方式，区交通运输局重点打击区域内非法营运行为：2023 年 12

月至2024年12月，共检查客运车辆730辆，检查网约车1854辆，检查摩托车106辆，查处违规客车82辆，查处违规网约车36辆，查处涉嫌非法营运摩托车11辆，教育劝离违规候客摩托车1510辆。同时深化货车超限超载治理，强化路面常态化管控，重点打击“百吨王”等严重超限超载行为：2023年12月至2024年12月，共称重检测货运车辆2013辆，监督卸载超限超载车辆2006辆、货物17713.9吨；联合区交警大队、区城管执法局、属地镇街等部门开展泥头车、重型货车超限超载专项整治行动、散体物料运输车辆专项治理行动、建筑废弃物运输车辆专项整治行动共97次，共计查处违法行为70宗。2023年12月至2024年12月，区交通运输局办结行政处罚案768宗，依法罚款138.57万元。其中客运违法122宗、罚款19.28万元；货运违法8宗，罚款6.44万元；摩托车非法营运14宗，罚款2.8万元；非现场治超处罚560宗，罚款78.15万元；违反安全生产法15宗，罚款17.2万元；其他49宗，罚款14.7万元。

（三）公安部门履职情况

2023年12月以来，区公安分局积极履职尽责。针对部省县四级督办事故多发安全隐患路段、路口，已完成治理9处，分别省级督办1处、县区级督办8处。排除隐患42处，函告相关道路业主单位246份，发现隐患数量达601处，已全部完成整改；“校园周边道路”隐患处共计110处，已全部完成整治；共查处泥头车重点违法7986宗，其中查扣超限超载225辆、百吨王5

辆。根据大数据平台，精准查缉隐患车辆，2023年12月以来共查处隐患车辆550辆、查处重型车各类交通违法行为共57171宗。

充分发挥区道安办的平台作用，推动区教育、住建等6个职能部门进驻区道安办实体化运作，共派发交办指令18期，进一步压实成员单位交通管理责任，以构建全区交通综合治理服务工作体系为牵引，把“聚合力、治源头、防事故、保畅通”的服务目标深度融入各项治理实践。2023年12月以来，在全区建立16个交通安全治理服务工作站和44个交通综合治理服务团队，发动社会力量注册“荔智通”小程序共同参与交通安全综合治理工作1727人次，累计上报交通管理事件10745件，其中开展重点企业、部位走访1267次、涉交通重点人员走访1202次、排查整改交通安全隐患1241处、开展交通安全宣传活动3159次、发动宣传阵地357处。统筹发动“荔安联盟”多元力量，围绕村口、路口、企业口、小区口、学校口“五口”，综合推进“摩电”交通秩序整治。共查处“摩电”交通违法行为39.1万宗，查扣违法摩电3270辆，劝导“摩电”轻微交通违法行为8835人次。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）

陈某，粤BMR880号重型半挂牵引车及粤BJF36挂号牌重型集装箱半挂车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路超载行驶，未按照操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民

共和国道路交通安全法》第二十一条[7]、第二十二条第一款[8]以及第四十八条第一款[9]等有关规定，涉嫌交通肇事罪，建议由公安机关依法处理。

（二）事故责任单位的行政处罚建议

深圳市海宏物流有限公司，未能有效落实企业安全生产主体责任，对旗下登记车辆驾驶员的安全生产培训教育不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现粤 BMR880 号重型半挂牵引车及粤 BJF36 挂号牌重型集装箱半挂车性能不符合技术要求且超载上路的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[10]、第四十一条第二款[11]等法律法规的有关规定，建议由深圳市交通运输局南山管理局按有关规定处理。

（三）其他单位处理建议

广州浩鑫建筑劳务有限公司，在交通疏解过程中未有效落实

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

机非分离，事故路段存在非机动车与机动车混行情况，在技术和管理层面存在漏洞，建议由广州市增城区住房和城乡建设局按有关规定处理。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）区公安分局、区交通运输局等单位和部门，**一要**深入开展道路运输企业专项整治，加强对道路运输企业的监督检查，认真排查整治营运车辆驾驶员安全教育缺位的问题，提升运输车辆本质安全水平；**二要**建立健全道路安全隐患排查治理机制，提升道路安全通行条件，确保道路交通安全。**三要**对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的货运企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，依法吊销相应资质许可。

（二）区公安分局要联合各镇街大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的交通安全教育。组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。大力开展主题宣传，充分利用传统媒体和自媒体平台，加强对农村及城镇居民、外来务工人员的交通安全宣传教育，引导广大群众自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。